

מסורת הש"ס

א) שביעית פ"ד מ"ב גיטין מד: כבודות לד: ט) נפי"ה פרש"י עירובין ה: ד"ה"ה והלמר ר"ן, א) גיטין מד: כבודות לד: ד) גיטין נג. ו) פסחים נה. (תוספתא שם פ"ג, א) ו) פסחים נה: א, ח) געלן ח:ג, ט) געלן ז. ע"ש, א) ו) גקמן יח: א) פסחים נה:, ט) ז"ל כפרק.

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואם איש מאמיני או תיבת או מוקף וז"צ מפרש"י משמע דלא גרס או: (ב) שבי"ד"ה גידיה ע"י דיר בהמה גידובלה עבודת קרקע: (ג) ד"ה לחמיו כי' הא מנא ליה לנזרך המוכר אלא לחמיו: (ד) ד"ה פרושי קא מפרש לנזרך המוכר כ"ל כגון: (ה) תוספות ד"ה נעייבה פי' כי' גבי עבד דמלי עגלמא דמפקע ליה ממלתא חמיר טפי: (ו) בא"ד רחוי להחמיר טפי בשביעית מכאוס מקום: (ז) ד"ה אין לוקחין כי' וז"ע אי' לזרך בהני צינעא כי' והסיל לעיל גבי מנסיס:

מוסף רש"י

צדק אורן בכור. הן דמנעא לן בצבורות כהן האזרס אהן הכסור ועבר משום כל מוס לא יהיה ג'ו, להאמירי הסת לא ישתט עולמית, ומנעולן לא גרס ומת מהו שיקנסו כ"ט אחרי, ואם תימצי לומר בהסילא קדנסוהי, הא דהכל לא מיישפט לן מינה דהסת קא עבד אבויא אסורלא דלמורייתא (גיטין תד), ואם תמצאי לומר מכר עבדו לעובד כוכבים, תמסכת גיטין המוכר עצדו לעכו"ם דקיימא לן קיוסין אומי לפירות עד עשרה דנמיו, ומיעבה אן הסת אן מת המוכר מהו לקנסת כ"ט אחרי, אס תימצי לומר להמישפט בהסילא דקנסון, הסת דמא' הוא דכל יומא מפקע ליה ממלת (בכורות דז): שדה להשקיעה בשביעית, שנטל קריא ממנה שחי תלושין ומתפרסין בה (שם) ניטלו ממנה קוליס וברקונין ליפוסה ואין זו עבודה קרקע מן המורה, לא קנסוהי ומזעי למנאלי שביעית (גיטין תד): דלכא למקום מדי דהא לא עבד כשביעית עצודה חסודה מדנלה ע"י עגלות ומשאות על זבל (שם וכעיי"ה) גיטין שם, או נדיירה, על ידי דיר בהמות משמדין ומשכינין אחי חשק או חדשים כ"י לנלה (שם) וסם), לא תורע למרצאי שביעית, דקנסין דעבד עבודה חסודה כשביעית (בכורות שם), קניטין.

מסורת מלאכותי, מהג מרמוטי (שורבין ה), טימא טהרותיו ומת לא קנסו בנו אחרי, לשלם, ואע"ג שהוא חייב לשלם דמנן כהניקון (גיטין ב:) המטמא והמדמע והמנסך שונג פטור ומזיד חייב (גיטין תד), היות שאינו ניכר, הטומאה אינה נוכרת כפירות (שם) שהיו טהרותיו מונחות לפניו ואין הסק ניכר כהן (בכורות לה), לא שמייה הדיק, לחסויה אפילו לנדיה מלאורייתא (שם) למיז נכסיו מן המורה (גיטין שם), שכן הדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד, הלכך נאכרעה עשר דקול שרי לטולי עגלמא (פסחים נה), שכן הבאין ממדינת הים וכו', וכיון דאשכחן כהן היתר קא' בחולו של מועד הלכך נאכרעה עשר דקול שרי לטולי עגלמא (שם), כותל הגהרה, שומה וטעוי (געיל ז), קידושי נשים, שכתב כשטר הא' את מוקדשת לו, דאשה נקנית כשטר (קטן יח), לחצר אחרי, אכל האומן, אכל לא יצויל לצינו שחוק מצית האומן מפני הטורת (פסחים נה), בדיק לן, מנסה אומט (שם), במאמינו, לאומן שלא ימכסר אין מציאין, ל"א מאמיני שלא ימנע שכרו פסס אחרת והוא לזרך לשכרו עשיו (שם).

לדירה כעורה שלו, מפנין, מפני ששמחה היא לו להיות דר בתוך שלו, אין מפנין מת ולא עצמות מקבר לקבר, ומקשינן, והתנינן מוליכין ומביאין מבית האומן, ופרקי', הא בארבעה עשר מתני' דהכא בחולו של מועד.

מי שהפך פרק שני מועד קמן

כרס און כבור. חתך מאזנו מעט כדי שיהא צעל מוס ויהא מותר לו ואסור לעשות כן משום מוס לא יהיה צו (ויקרא כב) כלומר לא תטיל צו מוס ואם הטיל צו מוס קנסוהו רבנן דלא יהנה ממנו ואם מת אין צניו נהנין ממנו: **משום דאיסורא דאורייתא הוא**. אכל האי דכוון מלאכתו במועד דלאו איסורא דאורייתא הוא דהא צלא מתכוין מותר לגמרי: **מכר עצדו לעובד כוכבים**. קנסוהו רבנן וילא לחירות דאי כרח מן העובד כוכבים אין ישראל יכול לכופו לעבודתו ואם מת אין צניו יכולין לכופו: **דכל יומא מפקע ליה ממלוט**. דכל זמן שהוא כרשות העובד כוכבים אינו עוסק במלוט: **גברא דמתכוון לעשות מלאכה קנסו רבנן** שלא ליהנות ממנה: **ממונא קנסוה רבנן**, ואפילו צניו אין יכולין ליהנות ממנה: **שנסקוואה**. ניטלו ממנה קוליס שבה: **נטייבה**. נצלה שהולין הוצל בעגלות ומשאות: **גידיירה**. על ידי דיר בהמה (ט) לוצלה עבודת קרקע היא (מודבלה), כל הני מדרבנן ינינה ואעפ"כ קנסו דלא מורע למנאלי שביעית: **עימא טהרוסיו**. של חצירו קנסו דחייב לפרעו: **היוק שאינו ניכר הוא**. דהא דשעייבה הוא: **שכר פעולה שאין לו מה יאכל**.

שאין לו לפועל מה יאכל: מהו. שיתן לו מלאכה ולשוכרו כדי שיהא לו מה לאכול: **לאסויי מאי**. אי למוכר הא תני ליה לנזרך (ט) המועד אלא לאתויי שכר פעולה שאין לו מה יאכל דמותר: **פרושי קא מפרש**. לנזרך (ו) המועד כי"ד כגון שאין לו למוכר מה יאכל ולנעול לא תיפשוט מינה לשכר פעולה: **ואם אינו מאמינו**. מלוה ללוה: **שאין לו מה יאכל לאסויי מאי**. אם משום לוי הא קאמר אם אינו מאמינו מותר והכל לא מצי למרוצי פרושי קא מפרש דהכי מיתרמי מילתא דאס אינו מאמינו שאין לו מה יאכל לאו מילתא היא דהא מותר צלאו הכי: **לאו לאסויי שכר פעולה**. שאין לו לסופר מה יאכל שרי בחולו של מועד: **כל מלאכה נמי חספרי**. בערב הפסח דהא אישתמי שכר פעולה בחולו של מועד, אלא תיפשוט מיניה דשכר פעולה שאין לו מה יאכל אסור בחולו של מועד: **מתקיף לה רב פפא**. אדרב שסת פריך מדפריך מהאי דתנן שלש אומניות עושין מלאכה בערבין פסחים כו' אלמא סבר כל מלאכה שרשאי אתה לעשות בחולו של מועד עושין אותה בערב הפסח: **א"כ צנין לישפרי**. בערב הפסח דהא כותל הגוהה לרה"ר מותר לצנותו בחולו של מועד: **מתקיף לה רבינא**. סבר נמי כרב פפא: **ה"ג אלא אמר רב אשי: משום לזרך י"ט**. שרי כגון הני ג' אומניות ותו לא והוא

הדין אם אין לו מה יאכל דאין לזרך י"ט גדול מזה: **בתנאי' אכל מפנה הוא לחארו**. והא משמע ליה עכשיו שמציא מצית שצחצר אחרת לחארו: **אם חושש**. שמה יגנבו: **גב' והא אמרת רישא אין מפנין**. מצית לציט: **סיפא אסאן לציט שצחצר**. והכי קתני מפנה הוא מצית שצחצרו לחארו: **בדיק לן**. אי דיעינן לתרוי: **צי"ד**. מוליכין ומציאין כלים: **בחולו של מועד**. אין מציאין: **כאן במאמינו**. לאומן אין מציאין דשלא לנזרך הוא: **אין מאמינו**. מציאין:

נטייבה או נדיירה. פי' בקונטרס היינו מלאכה שצקרקע מדרבנן אכל נטלו קוליס אין זו עבודת קרקע ובגיטין (ד' מד: זסס) פירש בקונטרס דבקוואה מלאכה דרבנן וז"ל דאירי בקוליס תלושים דמחוזרים כל דהו הוי דלורייתא דלמרינן בשבת (ד' קג).

צדס און בכור קנסו בנו אחריי משום דאיסורא דאורייתא ואם תמציי לומר מכר עבדו לעובד כוכבים ומת קנסו בנו אחריי משום דכל יומא מפקע ליה ממצות הכא מאי גברא קנים רבנן והא ליתיה או דלמא ממונא קנים רבנן והא איתיה א"ל תניתוה (ט) שדה * שנתקווצה בשביעית תורע למוציאי שביעי' = נטייבה או נדיירה לא תורע למוציאי שביעית ואמר ר' יוסי בר חנינא (ט) נקטינן הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לרידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן ה"ג לרידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן אמר אביי א ד נקטינן טימא טהרותיו ומת לא קנסו בנו אחריי מאי טעמא א ה היות שאינו ניכר לא שמייה היות לרידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן: **בתנאי'** איין לוקחין בתים עבדים ובהמה אלא לצורך המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל: **גב' בעא מיניה רבא מרב נחמן שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו** א"ל תנינא או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל לאתויי מאי לאו לאתויי שכר פעולה א"ל לא פרושי קא מפרש איתכיבה אביי א י איין כותבין שטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו (ט) או שאין לו מה יאכל ה"ז יכתוב שאין לו מה יאכל לאתויי מאי לאו א לאתויי שכר פעולה שמע מינה מותיב רב ששת א וחכ"א * שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות החייטין והספרין והכובסין א החייטין שכן א הדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד הספרין והכובסין שכן הבאין ממדינת הים והיוציא מבית האסורין מותרין לספר ולכבס בחולו של

מועד ואי ס"ד שכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי כל מלאכות גמי לישתרו דהא איכא שכר פעולה שאין לו מה יאכל מתקיף לה רב פפא אלא מעתה בגין לישתרי שכן א כותל הגוהה לרה"ר סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה מתקיף לה רבינא אלא מעתה לבלד לישתרי שכן כותבין א קידושי נשים גיטין ושוברין אלא אמר רב אשי מועד אארבעה עשר קא רמית מועד משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן מידי דלאו צורך יום טוב לא יום טוב הוא מידי דצורך יו"ט שרו רבנן מידי דלאו צורך יום טוב לא שרו רבנן: **בתנאי'** איין מפנין מבית לבית אבל מפנה הוא לחצרו אין מביאין כלים מבית האומן אם חושש להם מפנן לחצר אחרת: **גב' והאמרת רישא אין מפנין כלל** אמר אביי א סיפא אתאן לבית שבחצר: ואין מביאין כלים מבית האומן: א אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן אין מביאין כלים מבית האומן ורמינהו מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע"פ שאינן לצורך המועד ושנינן ליה ל כאן בארבעה עשר כאן בחולו של מועד איבעית אימא הא והא בחולו של מועד כאן במאמינו כאן בשאינו מאמינו והתניא

יג.

עין משפט
גר מצוה

לד א מיי פ"א מהל' שמיטה ויוכל ה' יד סגנ לאורן רסו: לה ב ג מיי שם ה' יג: לו ד ה מיי פ"ו מהל' חובל ומזיק אל ב ג סגנ עשין ע טושי"ע ח"מ ס' שפה ספיף א: לו ד מיי פ"ו מהלכות י"ט הלכה כב טושי"ע א"ח ס' תקלט ספיף י: לח ז מיי שם ה' יב טושי"ע שס ס' תקמה ספיף ו: לח ח מיי שם טושי"ע שס ס' תקממ ספיף ב: לו ז מיי שם פ"ח הלכה יט טושי"ע שס ס' סתם ספיף ה: מא י ב מיי שם ה' טו טושי"ע שס ס' מקלה ספיף א: מב ל מיי שם ה' כא טושי"ע שס ס' סתם ספיף י:

רבינו חננאל

בעי ר' יודיה, הרי הצורם אורן בכבור, (י)קנסו בנו אחריי משום דההוא איסורא דאורייתא הוא, וכן המוכר עבדו לגוים, משום דכל יומא מפקע ליה ממצות. מכיון מלאכתו במועד, קנסו בנו אחריי או לא. ופושטנא, א"ר יוסי בר' חנינא נקטינן, הטיבה ומת זורעה בנו אחריי, אלמא לרידיה קנסו, לבריה לא קנסו דאפי' הני דהויין צפרהסאי שרי לנזרך המועד וזריך עיון אי לזרך (ט) הני צינעא כמו צהסיל דפירית כסת וכליס (לקמן ע"צ) וההיא דלעיל (דף יב:) מנסיס פירות מזריך בגמי צינעא אע"פ שאינו צמשנה:

אין מפנין מבית לבית. גירושלמי

מתיר מצית אחר לציתו שערב

לכאס לדור צשלו:

צשזל

מועד ואי ס"ד שכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי כל מלאכות גמי לישתרו

דהא איכא שכר פעולה שאין לו מה יאכל מתקיף לה רב פפא אלא מעתה

בגין לישתרי שכן א כותל הגוהה לרה"ר סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה

מתקיף לה רבינא אלא מעתה לבלד לישתרי שכן כותבין א קידושי נשים

גיטין ושוברין אלא אמר רב אשי מועד אארבעה עשר קא רמית מועד

משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן מידי דלאו צורך יום טוב לא

יום טוב הוא מידי דצורך יו"ט שרו רבנן מידי דלאו צורך יום טוב לא

שרו רבנן: **בתנאי'** איין מפנין מבית לבית אבל מפנה הוא לחצרו אין

מביאין כלים מבית האומן אם חושש להם מפנן לחצר אחרת: **גב' והאמרת**

רישא אין מפנין כלל אמר אביי א סיפא אתאן לבית שבחצר: ואין מביאין

כלים מבית האומן: א אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן אין מביאין כלים

מבית האומן ורמינהו מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע"פ שאינן

לצורך המועד ושנינן ליה ל כאן בארבעה עשר כאן בחולו של מועד

איבעית אימא הא והא בחולו של מועד כאן במאמינו כאן בשאינו מאמינו

והתניא

קרא יזבין, ואי לא לא יזבין, ר' חנינא חבירין דרבנן אמר פרקמטיא יגבת מנכסי יתומים קטנים, היות בעי

למימר בבייש עדים יודעין הא אין עדים יודעין נעשית כפקדון, כך אנו אומרים, פקדון לא ניתנה לגבות מנכסי

יתומין קטנים, מה בינה למלה, מלוה להוצאה ניתנה וזו לא ניתנה להוצאה, אמר ר' אבא בר ממל אילו היה

מי שימנה עמי, הייתי מתיר המלאכה, כלום אסור המלאכה בחולו של מועד, אלא שיהו אוכלין ושותקין ויגיעם

בחורה, והאינדא אוכלין ושותקין ופוחזין, ר' יהושע בן לוי שאל לר' שמעון בן לקיש מהו ליקח בתים מן

הגוי בשבת, אמר ליה, תני בשבת מותר, כיצד עושה, מראה לו כיסין של דגירים והגוי חותם ומעלה בערבאין,

וכן [מצינון] שנכבשה יריחו בשבת, שנא' כה תעשה ששת ימים, ובתרי וביום השביעי תסובו את העיני כבע

פעמים, ובתרי עד דרתה, אפי' בשבת, פיסקא אין מפנין מבית לבית אבל מפנה הוא בבית שבחצירו, וירושלמי

אין מפנין לא מדירה נאה לדירה נאה ולא מדירה נאה לדירה כעורה ובתוך שלו (יש לו) מדירה נאה של חבירו

ממכורד למכורד ולא מכויי לבויי, ואין צריך לומר ממכורד לבויי, ובתוך שלו אפילו ממכורד לבויי, ערב

לאדם בשעה שהוא גינח אצל אבותיו, פיסקא אין מביאין כלים מבית האומן, ופרקי', הא בארבעה עשר מתני' דהכא בחולו של מועד.

^[1] רבינו היה גורם במשנה ואנסיס וביה הגי' צמשה צירושלמי וכיה הגי' הרי"ף והר"ש ז"ל ועי' צירושלמי דמפרש אהז לזרך המועד שייך כחגנים ע"ש

^[2] רבינו היה גורם במשנה ואנסיס וביה הגי' צמשה צירושלמי וכיה הגי' צירושלמי אין ידל דלא מוזן והוא סתם מן קרנא וכו' ועי' במפרש